MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria do Tesouro Nacional
Subsecretaria de Relações Financeiras Intergovernamentais
Coordenação-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

Nota Técnica SEI nº 1652/2024/MF

Assunto: **pleitos de operações de crédito externo de interesse de entes subnacionais e estatais não dependentes controladas por entes subnacionais pautados para deliberação nas 174ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX.**

Senhor Coordenador-Geral,

1. Trata o presente documento de manifestação técnica a respeito dos pleitos de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais pautados para deliberação na 174ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), a ser concluída em 13/06/2024, e cuja reunião prévia (Pré-COFIEX) ocorrerá em 07/06/2024, conforme procedimentos instituídos pela Resolução COFIEX nº 1, de 31 de março de 2023.

2. A partir do envio da Pauta da reunião Pré-COFIEX (SEI41996146, 42263479 e 42263630), foi convocada a 38ª reunião do Grupo Técnico de Entes Subnacionais do Comitê de Garantias da Secretaria do Tesouro Nacional (GTEM/CGR/STN - SEI 42291271 e 42287931), para a análise técnica dos pleitos a fim de subsidiar o posicionamento e a manifestação do representante da STN na referida Reunião Pré-COFIEX.

3. A mencionada 38ª Reunião do GTEM realizou-se de forma remota, por meio de manifestações via mensagens eletrônicas ou diretamente no processo 17944.002567/2024-49, no dia 05/06/2024 (SEI 42543617), oportunidade em que foram analisados os requisitos rotineiramente observados para fins de manifestação da STN na COFIEX quanto aos pleitos de operações de crédito externo com garantia da União de entes subnacionais e estatais não dependentes contragarantidas por entes subnacionais, quais sejam: capacidade de pagamento considerada elegível à concessão de garantia da União; cumprimento dos contratos de renegociação de dívidas entre os proponentes mutuários e a União e dos programas de ajuste fiscal a eles associados, inclusive a disponbilidade de Espaço Fiscal, quando aplicável; vigência do Plano de Recuperação Fiscal (PRF) ou adesão definitiva ao Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEF), quando aplicável; inclusão da operação pleiteada no PRF, quando aplicável; suficiência das contragarantias oferecidas; custo efetivo em patamares aceitáveis, quando aplicável; e ausência de vedação à concessão de garantia da União devido à ocorrência de honras de aval e atrasos em obrigações financeiras de contratos garantidos pela União. Os documentos que embasaram as decisões da referida Reunião, bem como sua Ata, constam do processo 17944.002567/2024-49.

4. Com relação à manifestação da STN acerca da capacidade de pagamento e da trajetória e do nível de endividamento dos pleiteantes, em conformidade com o exigido, respectivamente, pelo item 1 e pelo item 2 do Anexo da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, e, ainda, quanto ao cumprimento do exigido pela alínea “b” do inciso I do art. 4º do Decreto nº 9.075, de 06 de junho de 2017, e pelas alíneas "a" até "e" do art. 4º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021, além das especificidades relativas a operações no âmbito do PRF ou do PEF, quando aplicável, das quais trata a Resolução COFIEX nº 1, de 21/01/2022, alterada pela Resolução COFIEX nº 57, de 23/11/2023, a partir das manifestações ocorridas na 38ª Reunião do GTEM (SEI 42543617), dos Ofícios SEI nº 33277/2024/MF (SEI 42405693) e 33877/2024/MF

com seu respectivo anexo (SEI 42485998 e 42431235), do Despacho de 28/05/2024 emitido pela CODIP e seus respectivos anexos (SEI 42335718, 42350211 e 42350150), da mensagem eletrônica (SEI 42542874) encaminhada pela COPAR, do Ofício SEI nº 30121/2024/MF (SEI 42105370) do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Goiás (CSRRF-GO), do Ofício 29727/2024/MF (SEI 42069216) do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado de Minas Gerais (CSRRF-MG), do Ofício 30184/2024/MF (SEI 42111991) do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio Grande do Sul (CSRRF-RS), será remetida mensagem eletrônica aos representantes da Secretaria Executiva da COFIEX, contendo em anexo as informações necessárias para fins de classificação dos pleitos nos termos do artigo 3º da Resolução COFIEX nº 17, de 07/06/2021. O Voto da STN na condição de membro da COFIEX será manifestado nas reuniões Pré-COFIEX e COFIEX, que ocorrerão respectivamente nos dias 07/06/2024 e 13/06/2024, conforme convocação (SEI 41996146, 42263479 e 42263630), na modalidade à distância.

5. Assim, a partir (i) das análises e deliberações ocorridas na 38ª Reunião do GTEM/CGR (SEI 42543617) e dos demais documentos constantes do processo 17944.002567/2024-49; bem como (ii) das manifestações registradas no parágrafo 4 desta Nota Técnica, sugere-se o seguinte posicionamento técnico acerca dos pleitos pautados para deliberação na 174ª Reunião Pré-COFIEX:

Quanto aos pleitos listados no item I da Pauta (SEI 42287931):

- **Pela retirada de pauta pela COFIEX,** tendo em vista que o contragarantidor (estado de Minas Gerais) não possui Plano de Recuperação Fiscal vigente, o que impossibilita a verificação da inclusão da concessão de garantia no PRF: pleito nº 1, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG junto ao FONPLATA; pleito nº 2, do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG junto ao BID;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, tendo em vista que a empresa estatal pleiteante não encaminhou a documentação completa necessária para avaliação de sua capacidade de pagamento**: pleito nº 4, da Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) junto ao BIRD ;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 4º, inc. I, "a" da Resolução COFIEX nº 17/2021:** tendo em vista que a Capacidade de Pagamento do pleiteante foi avaliada com a classificação "C": nº 36, do município de São Vicente - SP junto ao NDB.
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 2º da Resolução COFIEX nº 3/2019:** tendo em vista que não foi apresentado valor de contrapartida pelo pleiteante e que, sendo o mutuário o próprio estado do Paraná, há exigência de pelo menos 20% do valor total do projeto ou programa a ser financiado: pleito nº 14, do estado do Paraná junto ao BID.
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, com base no art. 8º, inc. XII da Lei Complementar nº 159/2017, e no art. 19, § 2º do Decreto nº 10.681/2021:** tendo em vista que o pleiteante possui Plano de Recuperação Fiscal Vigente, e que a operação pleiteada não se encontra prevista no Plano, conforme manifestação do respectivo Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal: pleito nº 11, do estado de Goiás à junto ao BID; nº 17, do estado do Rio Grande do Sul junto ao BIRD;
- **Pela retirada de pauta pela COFIEX, tendo em vista que o estado não possui Plano de Recuperação Fiscal vigente, e, ainda, com base no disposto no art. 4º, inc. I, "d" da Resolução COFIEX nº 17/2021com base no art. 4º, inc. I, "d" da Resolução COFIEX nº 17/2021:** o estado não possui Plano de Recuperação Fiscal vigente, o que impossibilita a verificação do pleito no PRF e, ainda, está implicado por honras e/ou atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 12 do estado de Minas Gerais junto ao BIRD;
- **Sem óbices à aprovação, por força de decisão judicial,** tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que,

por força de decisão judicial, o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; e tendo em vista, ainda, tratar-se de operação no âmbito do Profisco, dispensada do requisito de o ente possuir capacidade de pagamento elegível: pleito nº 15, do estado de Pernambuco ao BID;

- **Sem óbices à aprovação,** tendo em vista que o pleiteante cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes, e ainda, tendo em vista tratar-se de operação de reestruturação de dívidas já garantidas pela União, cujo enquadramento no conceito de reestruturação será verificado pela STN quando da verificação de limites e condições para a realização da operação e concessão de garantia pela União, conforme previsto no art. 6º, § 1º da Resolução COFIEX nº 17/2021: pleito nº 8, do estado do Amazonas junto ao BIRD;

- **Sem óbices à aprovação**, **condicionada à publicação, até a data da Reunião da COFIEX nº 174, da Resolução cuja minuta encontra-se no doc. SEI42072604, que trata da não exigência de contrapartida local para pleitos do tipo, objeto de consulta aos membros da COFIEX na Reunião de nº 175**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que a análise do custo efetivo foi dispensada, para operações de crédito externo junto a organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, por meio da Portaria Normativa MF nº 1583/2023; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 23, do estado de São Paulo junto ao BIRD;

- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que a empresa estatal não dependente pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que a análise do custo efetivo foi dispensada; e que a pleiteante não está implicada por honras e atrasos em operações garantidas pela União: nº 3, da Celesc Distribuição S.A. junto ao BID; nº 5, da Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) junto ao BID; e nº 37, da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A (SANASA Campinas) junto à CAF;

- **Sem óbices à aprovação**, tendo em vista que o pleiteante possui capacidade de pagamento elegível à concessão de garantia da União; que cumpre os contratos de renegociação de dívidas com a União e encontra-se adimplente com o Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal, quando aplicável; que a operação não viola o Espaço Fiscal do pleiteante, quando aplicável; que as contragarantias oferecidas são consideradas suficientes; que a análise do custo efetivo foi dispensada, para operações de crédito externo junto a organismos multilaterais e agências governamentais estrangeiras, por meio da Portaria Normativa MF nº 1583/2023; e que o pleiteante não está implicado por honras e atrasos em operações garantidas pela União: pleito nº 6 do estado de Alagoas junto ao BIRD; nº 7, do Estado do Amazonas junto ao BIRD; nº 9, do estado da Bahia junto ao BID; nº 10, do estado do Espírito Santo junto ao BIRD; nº 13, do estado do Pará junto ao BID/AFD; nº 16, do estado do Piauí junto ao BIRD; nº 18, do estado de Santa Catarina junto ao BIRD; nº 19, do estado de São Paulo junto à CAF; nº 20, do estado de São Paulo junto ao BIRD; nº 21, do estado de São Paulo junto ao BIRD; nº 22, do estado de São Paulo junto ao BIRD; nº 24, do estado do Tocantins junto ao BIRD; nº 25 do Distrito Federal junto ao BIRD; nº 26, do município de Belo Horizonte - MG junto ao BID; nº 27, do município de Campinas - SP junto ao NDB; nº 28, do município de Caxias do Sul - RS junto à CAF; nº 29, do município de Contagem - MG junto ao BID; nº 30, do município de Ipojuca - PE junto à CAF; nº 31, do município de Manaus - AM junto ao BID; nº 32, do município de Porto Alegre - RS junto ao KfW; nº 33, do município de Porto Alegre - RS junto ao NDB; nº 34, do município de Salvador - BA junto ao BIRD; nº 35, do município de Salvador - BA junto ao BIRD.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente
Auditor Federal de Finanças e Controle

Documento assinado eletronicamente
Gerente da GEPEX/COPEM

De acordo. À consideração do Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração da Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF.

Documento assinado eletronicamente
Coordenador-Geral de Operações de Crédito de Estados e Municípios

De acordo. À consideração do Secretário do Tesouro Nacional.

Documento assinado eletronicamente
Subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais da STN/MF

De acordo. Encaminhe-se o posicionamento desta STN à Secretaria Executiva da COFIEX.

Documento assinado eletronicamente
Secretário do Tesouro Nacional

Documento assinado eletronicamente por **Fernando Augusto Silva de Sousa**, **Gerente**, em 06/06/2024, às 15:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Callegari Hoertel**, **Coordenador(a)**, em 06/06/2024, às 15:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Renato do Amaral Portilho**, **Coordenador(a)-Geral Substituto(a)**, em 06/06/2024, às 15:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Checchia**, **Auditor(a) Federal de Finanças e Controle**, em 06/06/2024, às 16:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Rogério Ceron de Oliveira**, **Secretário(a)**, em 06/06/2024, às 17:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Suzana Teixeira Braga**, **Subsecretário(a)**, em 06/06/2024, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **42587199** e o código CRC **F580AB1B**.

Referência: Processo nº 17944.002567/2024-49. SEI nº 42587199